

RECURSO CÍVEL Nº 5011691-84.2024.4.02.5110/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** MARCUS VINICIUS SILVA DA COSTA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIÃO E BANCO DO BRASIL. SALDO CONTA PASEP. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA UNIÃO E BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEMANDA QUE NÃO BUSCA APENAS AS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS DECORRENTES DA INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES MONETÁRIOS REFERENTES À CONTA PASEP, MAS SIM O DEPÓSITO DE VALORES. PARTE AUTORA QUE ALEGA QUE NUNCA HOVE DEPOSITO EM SUA CONTA PASEP. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, DETERMINANDO a remessa dos autos à origem para prosseguimento do feito com análise do mérito e prolação de sentença como entender de direito o juízo a quo considerando o pleito aduzido. Sem condenação em honorários de sucumbência, por tratar-se de Recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5011691-84.2024.4.02.5110**510015649994 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5011691-84.2024.4.02.5110/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** MARCUS VINICIUS SILVA DA COSTA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença, que julgou o feito extinto sem resolução de mérito em relação à União, entendendo pela incompetência da Justiça Federal para julgar demanda em face do Banco do Brasil:

"(...)

Portanto, a União Federal é parte manifestamente ilegítima para compor a lide.

Além disso, não cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento da demanda, tampouco a remessa dos autos a outro Juízo, uma vez que é ônus da parte intentar a ação de forma juridicamente válida e correta. Nesse aspecto, a presente ação deve ser proposta perante a Justiça Estadual, que é a competente para as causas que envolvem exclusivamente o interesse de pessoa jurídica de direito privado desprovida de foro especial constitucional junto à Justiça Federal, como é o caso do Banco do Brasil.

Logo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, declaro a incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, ambos do CPC."

Sustenta o recorrente que não se trata de demanda que objetiva apenas de correção de saldo de PASEP, mas sim o efetivo depósito dos valores de PASEP, visto que nunca houve nenhum saldo depositado na conta em questão.

VOTO

Alega a parte autora ter ingressado no serviço público em 26/07/2010, possuindo matrícula financeira NIP 10135120, figurando atualmente nos quadros de militares da reserva. Em decorrência da condição de servidor, alega possuir cadastramento no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, cujo número de cadastro é 19043112731.

No entanto, alega que após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira no serviço público, tomou conhecimento que o valor de PASEP nunca foi depositado na sua conta, apesar de existir o cadastro.

Juntou o seguinte documento (evento 1, out8).

BANCO DO BRASIL **PASEP - Extrato**

Data de emissão: 11/09/2024

Participante

Inscrição	Nome		
1.329.134.562-1	MARCUS VINICIUS SILVA DA COSTA		
Data de nascimento	CNPJ	Sexo	Situação
06.03.1989	128.507.767-93	Masculino	0 - ATIVO

Nome da mãe: LAJANE SILVA DOS ANJOS

Co-participante:

Anos de distribuição

1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO

Movimentação contábil

Data	Histórico	Prefixo	Valor	Saldo
	Saldo anterior			0,00
	Saldo atual			0,00

De acordo com as disposições legais, este extrato, autenticado pelo Banco do Brasil, comprova a inscrição do participante no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Agência

Prefixo	Nome	Código
4689-2	MESQUITA-RJ-RJ	
Local e data: MESQUITA-RJ, 11 de Setembro de 2024		
Assinado por: SILVANA ALVARENGA DE SOUZA SILVA, matr. 9.155.024-6		

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Ao final, pede a condenação dos Réus na realização do pagamento dos valores da conta PASEP, atualizados.

Pois bem.

Ao contrário do informado na sentença, não se trata de demanda cuja pretensão seja a condenação dos réus no pagamento de diferenças pecuniárias decorrentes da incorreta aplicação dos índices monetários referentes à conta PASEP. Na realidade a parte autora informa que sua conta sempre esteve zerada e que é devido o pagamento do PASEP.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, para que a demanda seja julgada conforme pedido inicial, posto que houve julgamento *extra petita*.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, DETERMINANDO a remessa dos autos à origem para prosseguimento do feito com análise do mérito e prolação de sentença como entender de direito o juízo a quo considerando o pleito aduzido. Sem condenação em honorários de sucumbência, por tratar-se de Recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.